

СОГЛАШЕНИЕ о защите конфиденциальной информации

г. Н.Новгород

«08» июля 2024 г.

Настоящее Соглашение о неразглашении информации (далее – «Соглашение») заключено между Гражданином Российской Федерации Берсенёвым Ильёй Ивановичем, именуемым в дальнейшем «Принимающая сторона» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сотехр», в лице Директора Куринова Сергея Викторовича, именуемого в дальнейшем «Передающая сторона», с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия передачи Передающей стороной Принимающей стороне Конфиденциальной информации, а также порядок и условия использования Конфиденциальной информации Получающей стороной и распространяется на внедоговорные отношения Сторон, включая, но не ограничивая, переговоры о возможном сотрудничестве и о развитии бизнеса Сторон, а также на все договоры (соглашения) устные или письменные между Сторонами, заключаемые в будущем.

1.2. Для целей настоящего Соглашения Стороны признают однозначное толкование приведенных ниже терминов:

«Конфиденциальная информация» означает любую информацию, передаваемую Передающей стороной Принимающей стороне и признаваемая конфиденциальной по требованию Передающей стороны. Конфиденциальная информация включает в себя идеи, планы, научно-технические и коммерческие данные, ноу-хау, технические условия на программное обеспечение, эксплуатационные качества программных продуктов, и любую другую информацию.

«Носители» означает материальные носители Конфиденциальной Информации (включая, но не ограничиваясь, бумажные носители, электронные носители, такие как флеш-память, компакт-диск и т.д.).

«Передача Конфиденциальной информации» означает передачу Конфиденциальной информации, осуществляемую в письменной и/или устной форме, а также в виде показа или сообщения, устного или письменного. При передаче в письменной форме документ, содержащий Конфиденциальную информацию, должен иметь соответствующую ограничительную надпись: «Конфиденциально».

«Разглашение» означает действие или бездействие Принимающей стороны, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Передающей стороны.

«Третьи лица» означает лица, не являющиеся сторонами настоящего Соглашения.

2. Обязательства Сторон.

2.1. Передающая сторона обязуется:

2.1.1. при передаче Конфиденциальной информации однозначно определять ее как таковую любым из способов, указанных в настоящем Соглашении;

2.1.2. при передаче Конфиденциальной информации в устной форме, а также в виде показа или сообщения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи подтвердить ее статус в форме письменного резюме, излагающего конфиденциальную часть информации, в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

2.1.3. при потере актуальности защиты Конфиденциальной информации (или ее части), переданной Получающей стороне, уведомить последнюю в письменной форме о снятии ограничений в использовании переданной информации (ее части).

2.2. Передающая сторона вправе:

2.2.1. самостоятельно определять статус передаваемой другой Стороне информации, присваивая или не присваивая ей статус Конфиденциальной;

2.2.2. требовать от Принимающей стороны строгого соблюдения правил обращения с Конфиденциальной информацией, установленных настоящим Соглашением.

2.3. Принимающая сторона обязуется:

2.3.1. использовать все меры предосторожности, предотвращающие раскрытие, публикацию или распространение полученной Конфиденциальной информации;

2.3.2. раскрывать Конфиденциальную информацию Третьим лицам, только если к моменту раскрытия между ними заключено соответствующее соглашение и для данной информации было дано в письменной форме разрешение на ее раскрытие Передающей стороной;

2.3.3. немедленно сообщать Передающей стороне о любом ставшем известным случае раскрытия Конфиденциальной информации;

2.3.4. не копировать и не воспроизводить Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения обязательств по договорам (соглашениям), указанным в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Соответствующие ограничительные надписи должны присутствовать на всех создаваемых копиях Конфиденциальной информации;

2.3.5. по письменному запросу Передающей стороны или в случае расторжения настоящего Соглашения, немедленно вернуть или уничтожить всю полученную Конфиденциальную информацию (включая все копии) и дать письменное подтверждение такого уничтожения;

2.3.6. соблюдать требования пунктов 2.3.1 – 2.3.4 настоящего Соглашения в течение 10 (десяти) лет с момента окончания срока действия настоящего Соглашения;

2.3.7. выполнять письменные требования Передающей стороны в отношении использования, возврата и/или уничтожения полученной Конфиденциальной информации в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования;

2.3.8. Незамедлительно уведомлять Передающую сторону о следующих событиях:

- поступление в адрес Принимающей стороны запроса органов государственной власти о предоставлении имеющейся информации, отнесенной Передающей стороной к разряду Конфиденциальной;

- изъятие (выемка, арест) имеющейся Конфиденциальной информации Передающей стороны;

- повреждение, утрата, хищение и другие случаи выбытия из владения Принимающей стороны Конфиденциальной информации Передающей стороны.

2.4. Принимающая сторона вправе:

2.4.1. запрашивать от Передающей стороны информацию, необходимую для переговоров о возможном сотрудничестве и о развитии бизнеса Сторон и для принятия решений в этой сфере, а также для выполнения обязательств по договорам, указанным в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и относимую Передающей стороной к разряду Конфиденциальной;

2.4.2. в течение всего срока действия настоящего Соглашения запрашивать у Передающей стороны подтверждения статуса Конфиденциальной полученной ранее информации.

3. Сфера действия Соглашения.

3.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на все отношения Сторон, возникающие при заключении и исполнении договоров, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

3.2. Передача Конфиденциальной информации не означает и не рассматривается Сторонами как передача прав собственности или предоставление Получающей стороне иных прав на распоряжение и использование вышеуказанной информации.

3.3. Любая из Сторон настоящего Соглашения, при наличии сомнений в сохранности запрошенной информации, либо при наличии угрозы возникновения существенного ущерба финансово-хозяйственной деятельности в случае разглашения Конфиденциальной информации, вправе отказать Принимающей стороне в предоставлении такой информации. Если такая информация необходима Принимающей стороне для исполнения обязательства перед Передающей стороной, то Принимающая сторона вправе не исполнять обязательства, исполнение которых невозможно без получения указанной в данном пункте Конфиденциальной информации.

3.4. Действие настоящего Соглашения не распространяется на информацию, которая:

- уже имеется в распоряжении Принимающей стороны без соответствующей ограничительной надписи;

- является или становится общедоступной без нарушения настоящего Соглашения;

- законным образом получена Принимающей стороной от третьего лица без требования конфиденциальности;

- разрешена к раскрытию Передающей стороной, давшей на это свое согласие в письменной форме.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае нарушения Принимающей стороной требований настоящего Соглашения по использованию Конфиденциальной информации, Принимающая сторона обязана возместить Передающей стороне причиненные ей такими нарушениями убытки.

4.2. Обязанность по возмещению ущерба у Принимающей стороны возникает с момента признания письменного требования Передающей стороны. Признание требования оформляется в письменной форме.

4.3. При отсутствии письменного признания требования о возмещении убытков Передающей стороне, обязанность по возмещению такого ущерба возникает у Принимающей стороны с момента вступления в силу соответствующего решения суда.

4.4. В случае обращения в суд за взысканием убытков Передающая сторона вправе включить в сумму иска упущенную выгоду.

4.5. Принимающая сторона не несет ответственности по настоящему Соглашению, если полученная ею Конфиденциальная информация Передающей стороны:

- разглашена по предварительному письменному согласию Передающей стороны;
- стала общеизвестной иначе, чем в результате нарушения настоящего Соглашения;
- разглашена в порядке исполнения требований действующего законодательства РФ и международных соглашений.

4.6. Если исключения, указанные в пункте 4.5. настоящего Соглашения, относятся только к части полученной Конфиденциальной информации, остальная часть остается предметом ограничений, установленных настоящим Соглашением.

5. Порядок взаимодействия сторон.

5.1. Стороны пришли к соглашению, что переписка по электронной почте, мессенджере Telegram имеет юридическую силу и может служить доказательством достигнутых договоренностей в случае, если Стороны обмениваются сообщениями с применением следующих адресов электронной почты, логинов Телеграмм и телефонных номеров:

5.1.1. Передающая сторона: Куринов Сергей Викторович
e-mail: kurinovsergey@gmail.com
Телефон: +7 910 790 67 44

5.1.2. Принимающая сторона: Берсенёв Илья Иванович
e-mail: ressiwage@ya.ru
Телефон: +7 919 466 00 01
Логин Телеграмм: ressiwage

5.2. Передающая сторона может указать дополнительных лиц для взаимодействия с Принимающей стороной путем направления соответствующего уведомления в порядке и способом, предусмотренным п. 5.1. настоящего Соглашения. Разглашение Конфиденциальной информации таким лицам допускается, как совершенное с письменного согласия Передающей стороны.

5.3. В случае, если Сторона осуществляет замену, добавление или прекращает использование предусмотренных настоящим разделом каналов связи, то эта Сторона обязана уведомить другую Сторону о соответствующих изменениях, не позднее, чем за 2 (два) дня до момента таких изменений в порядке и способом, предусмотренным настоящим разделом Договора. В случае ненадлежащего уведомления о соответствующих заменах, Сторона несет все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением.

5.4. Уведомления, которые направляются Стороной считаются полученными другой Стороной в день их отправки в порядке и способом, предусмотренным настоящим разделом Договора.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено на неопределённый срок.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать или иным образом передавать права и/или обязательства по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу, только если составлены в письменной форме и заверены подписями Сторон.

6.5. Настоящее Соглашение является окончательным и отменяет собой все предыдущие договоренности между Сторонами.

6.6. К отношениям Сторон, возникающим в связи с настоящим Соглашением, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

6.7. Все споры, разногласия и/или претензии, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, которые не могут быть урегулированы в порядке взаимных переговоров, подлежат окончательному разрешению в компетентном суде Российской Федерации.

6.8. Настоящее Соглашение составлено и подписано на русском языке.

7. Реквизиты и подписи Сторон.

Передающая сторона:
ООО «Сомехр»
603159, г. Нижний Новгород,
ул. Карла Маркса, 38-12
ОГРН 1065257059867
ИНН 5257083833
КПП 525701001
р/с 40702810223500000129
в Приволжском филиале
ПАО РОСБАНК
к/с 30101810400000000747
БИК 042202747

Принимающая сторона:
Берсенёв Илья Иванович
Паспорт: 5723 457822
Выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Дата выдачи: 29.11.2023
ИНН: 591796416213
СНИЛС: 159-047-137 75
Зарегистрирован по адресу:
Пермский край, г. Кунгур, ул. Крупской,
д.1, кв.148

ОГРН 1027739642281
ИНН 7710140679
КПП 771301001
р/с 40817810700043341328
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974

_____/Куринов С.В.

/Берсенёв И.И.